

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8878/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ภาคภูมิ แซ่ฉั่ว

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 18 (4)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 113

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 บัญญัติว่า"บุคคลใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปี กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีก ให้วางโทษทวีคูณ"ไม่ได้ระบุว่าการพ้นโทษจะต้องเป็นการพ้นโทษจำคุกอย่างเดียว การปรับก็ถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18(4) ดังนั้นแม้คดีก่อนศาลจะลงโทษจำคุกและรอการลงโทษให้จำเลยแต่ปรากฏว่าคดีนั้นศาลก็ได้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งด้วย เมื่อมีการชำระค่าปรับครบถ้วนในวันเวลาใดย่อมถือว่าจำเลยได้พ้นโทษในวันชำระค่าปรับนั้นแล้ว เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าจำเลยเคยถูกศาลลงโทษปรับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาแล้วและพ้นโทษปรับมายังไม่ครบ 5 ปี จำเลยกลับมาก่อทำความผิดคดีนี้ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เช่นเดียวกันจึงต้องวางโทษทวีคูณแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 เวลากลางวัน จำเลยเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้านาฬิกาข้อมือที่มีตราเครื่องหมายการค้า โรเล็กซ์ 1 เรือน และโอเมก้า 10 เรือน อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอมที่มีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของบริษัทมอเตรส โรเล็กซ์ เอส.เอ. จำกัด ผู้เสียหายที่ 1 และบริษัทโอเมก้า เอส.อา. จำกัด ผู้เสียหายที่ 2 ตามลำดับ และผู้เสียหายทั้งสองได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในราชอาณาจักร โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นสินค้าที่มีการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสอง เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมทั้งยึดนาฬิกาข้อมือ 11 เรือน ดังกล่าวเป็นของกลาง เหตุเกิดที่แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดฐานเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมให้จำคุก 3 เดือน และปรับ 9,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 1 ปี และภายในกำหนดเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้และจำเลยพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ 5 ปี จำเลยได้กลับมากระทำความผิดในคดีนี้อีก ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 4, 108, 110, 113, 116 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ธิบของกลาง และบวกโทษที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจริง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110(1) ประกอบมาตรา 108 จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือนและปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ธิบของกลาง เนื่องจากการกระทำความผิดของจำเลยครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างรอการลงโทษ จึงยังไม่ถือว่าจำเลยกระทำความ

ผิดเมื่อพ้นโทษแล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 คำขอให้เพิ่มโทษ (ทวีคูณ) จึงให้ยก ส่วนโทษจำคุกในคดีนี้ให้รอการลงโทษไว้ จึงไม่มีโทษจำคุกที่จะบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้ด้วย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขอให้วางโทษทวีคูณแก่จำเลย และขอไม่ให้รอการลงโทษจำคุก

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 บัญญัติไว้ว่า"บุคคลใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปี กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกให้วางโทษทวีคูณ"ตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุการพ้นโทษจะต้องเป็นการพ้นโทษจำคุกอย่างเดียวการปรับก็ถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18(4) ดังนั้นแม้คดีก่อนศาลจะลงโทษจำคุกและรอการลงโทษให้จำเลย แต่ปรากฏว่าคดีนั้นศาลก็ได้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งด้วย เมื่อมีการชำระค่าปรับครบถ้วนในวันเวลาใด ย่อมถือว่าจำเลยได้พ้นโทษในวันที่ชำระค่าปรับนั้นแล้ว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำฟ้องและคำรับสารภาพของจำเลย ว่า จำเลยเคยถูกศาลลงโทษปรับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาแล้ว และพ้นโทษปรับมายังไม่ครบกำหนดห้าปี จำเลยกลับมากระทำความผิดคดีนี้ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เช่นเดียวกันอีกจึงต้องวางโทษทวีคูณแก่จำเลยตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 บัญญัติไว้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่วางโทษทวีคูณแก่จำเลยตามมาตรานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้วางโทษทวิคูณแก่จำเลยตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113 จำคุก 1 ปี และปรับ 20,000 บาทเมื่อลด
โทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 6 เดือน
และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-สมคิด ไตรโสรัส-พินิจ เพชรรุ่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. การวางโทษทวิคูณ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 113
น่าจะมีเหตุผลทำนองเดียวกับการเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดอีกตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 92 และ 93 คือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดฐานไม่เช็ดหลา
บมากระทำความผิดซ้ำอีกภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ใน
การลงโทษนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2534 มาตรา 113 กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าการพ้นโทษไม่ครบ 5 ปีจะต้องเป็นการ
พ้นโทษจำคุกอย่างเดียวดังประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และ 93 จึงย่อมนำ
หลักเกณฑ์การเพิ่มโทษดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับแก่การวาง

โทษทวิคูณตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้ 2. เดิมศาลฎีกามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1027/2538 ไม่วางโทษทวิคูณแก่จำเลยที่กระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อปรากฏว่าคดีก่อนศาลลงโทษจำเลยฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยปรับและจำคุก แต่รอการลงโทษจำคุก คงปรับสถานเดียว ศาลฎีกาให้เหตุผลว่าแม้จำเลยจะพ้นโทษปรับ แต่คดีก่อนมีทั้งโทษปรับและจำคุก ถือไม่ได้ว่ามีการพ้นโทษจำคุก จึงวางโทษทวิคูณในคดีหลังไม่ได้คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีข้อสงสัยในปัญหาข้อกฎหมายอยู่ไม่น้อย 3. ต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 409/2542 วินิจฉัยว่า คดีก่อนจำเลยกระทำความผิดในข้อหาเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและศาลลงโทษปรับจำเลยสถานเดียว จำเลยมากระทำความผิดในข้อหาเดียวกันอีกเมื่อพ้นโทษยังไม่ครบ 5 ปี คดีหลังศาลวางโทษทวิคูณโดยทั้งจำคุกและปรับด้วยได้ไม่ใช่ทวิคูณได้เฉพาะโทษปรับอย่างเดียวในคดีดังกล่าวผู้บันทึกได้เขียนหมายเหตุท้ายฎีกาไว้โดยละเอียดไว้ว่า แม้คดีก่อนศาลจะลงโทษปรับและจำคุก แต่รอการลงโทษจำคุกคงปรับสถานเดียวคดีหลังศาลก็วางโทษทวิคูณได้ 4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8878/2542 ที่บันทึกอยู่นี้ให้วางโทษทวิคูณแก่จำเลยแม้คดีก่อนศาลจะลงโทษปรับและจำคุก แต่ให้รอการลงโทษจำคุกจึงกลับหลักในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1027/2538 ที่ไม่ให้วางโทษทวิคูณและนับว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว วัส ดิงสมิตร